



Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 73

Ausgegeben zu Dresden am

2. September 2026

Inhaltsverzeichnis

2. September 2026

**Gesetz zur Einführung eines
Zinnwald-Vergesellschaftungsgesetzes**

Seite 2

Gesetz

zur Einführung eines Zinnwald-Vergesellschaftungsgesetzes vom 2. September

Der Ostdeutsche Landtag hat am 2. September 2026 das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Einführung eines Gesetzes zur Vergesellschaftung des Lithiumprojekts Zinnwald

Gesetz zur Vergesellschaftung des Lithiumprojekts Zinnwald (Zinnwald-Vergesellschaftungsgesetz – ZinnVG)

§ 1

Zinnwald-Projektunternehmen

- (1) Zinnwald-Projektunternehmen im Sinne dieses Gesetzes ist die juristische Person, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes Inhaberin der bergrechtlichen Bewilligung Nr. 2960 „Zinnwald“ zur Gewinnung der in der Bewilligung

bezeichneten bergfreien Bodenschätze ist.

- (2) Maßgeblich ist die Inhaberschaft der Bewilligung unabhängig von Firma, Sitz, Rechtsformänderung oder konzernrechtlicher Zuordnung des Unternehmens.
- (3) Das Zinnwald-Projektunternehmen ist im Zeitpunkt des Gesetzesbeschlusses die Zinnwald Lithium GmbH.

§ 2

Überführung in Gemeineigentum

- (1) Zur Überführung der dem Zinnwald-Projekt dienenden Produktionsmittel in Gemeineigentum wird mit Inkrafttreten dieses Gesetzes die Gesamtheit der Geschäftsanteile am Zinnwald-Projektunternehmen auf den Freistaat Ostdeutschland übertragen.

- (2) Durch die Überführung nach Absatz 1 wird die bisherige privatnützige Verfügungsmacht über das Zinnwald-Projekt und die ihm dienenden Produktionsmittel beseitigt und durch gemeinwirtschaftliche Verfügungsmacht des Freistaates ersetzt.
- (3) Die Überführung erfolgt nach Artikel 15 des Grundgesetzes, Artikel 32 Absatz 2 der Verfassung des Freistaates Ostdeutschland und dem Vergesellschaftungsrahmengesetz . Der Freistaat Ostdeutschland ist Träger des Gemeineigentums.
- (4) Abweichend von § 2 des Vergesellschaftungsrahmengesetz es ist die gemeinwirtschaftliche Gewinnung und Verarbeitung strategischer mineralischer Rohstoffe sowie die Sicherung einer langfristigen öffentlichen Verfügung über bedeutende heimische Naturschätze ein zulässiger Vergesellschaftungszweck.

§ 3

Fortbestand der Gesellschaft und ihrer Rechtspositionen

- (1) Das Zinnwald-Projektunternehmen besteht als juristische Person unverändert fort. Der Übergang seiner Geschäftsanteile lässt ihr Vermögen, ihre Forderungen und Verbindlichkeiten sowie ihre sonstigen Rechte und Pflichten unberührt.
- (2) Insbesondere bleiben die dem Zinnwald-Projektunternehmen zustehenden bergrechtlichen Erlaubnisse, Bewilligungen und sonstigen Berechtigungen, Zulassungen und Genehmigungen sowie laufende Antrags-, Zulassungs- und Planungsverfahren in ihrer Inhaberschaft unberührt.
- (3) Bundesrechtliche Anzeige-, Mitteilungs- oder sonstige öffentlich-rechtliche Pflichten bleiben unberührt.

§ 4

Rechte Dritter an den Geschäftsanteilen

- (1) Pfandrechte, Nießbrauchsrechte und sonstige dingliche

Sicherungsrechte an den nach § 2 übergehenden Geschäftsanteilen erlöschen mit deren Übergang auf den Freistaat. Sie setzen sich mit ihrem bisherigen Rang an der Entschädigungsforderung nach § 6 fort.

- (2) Eine gesonderte Entschädigung für Rechte nach Absatz 1 wird neben der Entschädigung für die Geschäftsanteile nicht gewährt.

§ 5

Vorläufige Wahrnehmung des Gemeineigentums

- (1) Die Gesellschafterrechte des Freistaates werden durch das Staatssekretariat für Wirtschaft und Arbeit wahrgenommen.
- (2) Bis zu einer anderweitigen gesetzlichen Regelung verbleiben die Geschäftsanteile unmittelbar beim Freistaat Ostdeutschland. Ihre Veräußerung, Belastung oder Übertragung auf einen privaten Rechtsträger ist unzulässig.
- (3) Die spätere Übertragung der Geschäftsanteile auf einen ausschließlich öffentlich

getragenen
gemeinwirtschaftlichen
Rechtsträger bleibt einer
gesetzlichen Regelung
vorbehalten.

§ 6

Entschädigung

- (1) Für den durch § 2 bewirkten Entzug der bisherigen Anteilsrechte wird dem oder den unmittelbar vor Inkrafttreten dieses Gesetzes Berechtigten eine Entschädigung gewährt. Bei mehreren Berechtigten steht ihnen die Entschädigung entsprechend dem Umfang ihrer jeweiligen Beteiligung zu.
- (2) Die Entschädigung beträgt 80 Prozent des Verkehrswertes der Gesamtheit der Geschäftsanteile. Bewertungsstichtag ist der Tag vor der erstmaligen öffentlichen Bekanntgabe der Absicht des Freistaates, das Zinnwald-Projekt zu vergesellschaften. Wertveränderungen, die durch die Ankündigung, Vorbereitung oder Erwartung der Vergesellschaftung verursacht

worden sind, bleiben außer Betracht.

(3) Der Verkehrswert ist nach anerkannten Grundsätzen der Unternehmensbewertung als der Wert zu bestimmen, den ein unabhängiger Erwerber am Bewertungsstichtag für die Gesamtheit der Geschäftsanteile unter gewöhnlichen Marktbedingungen gezahlt hätte. Tatsächlich vereinbarte Preise für Beteiligungen am Zinnwald-Unternehmensverbund innerhalb der letzten zwölf Monate vor dem Bewertungsstichtag sind bei der Bewertung besonders zu gewichten.

(4) Erwartete zukünftige Erträge des Zinnwald-Lithiumprojekts sind nur insoweit zu berücksichtigen, wie sie ein unabhängiger Marktteilnehmer am Bewertungsstichtag unter Berücksichtigung insbesondere des Genehmigungs-, Finanzierungs-, Bau-, Betriebs-, Markt- und Rohstoffpreisisikos in den Kaufpreis einbezogen hätte.

(5) Nicht gesondert entschädigt werden mittelbare Wertminderungen bei

übergeordneten oder verbundenen Unternehmen, entgangene zukünftige Gewinne sowie Transaktions-, Integrations- und Konzernfinanzierungskosten. Soweit Zukunftserwartungen den Verkehrswert der Geschäftsanteile beeinflussen, werden sie ausschließlich nach den Absätzen 3 und 4 berücksichtigt.

§ 7

Festsetzung und Leistung der Entschädigung

(1) Vergesellschaftungsbehörde ist das Staatssekretariat für Wirtschaft und Arbeit. Es setzt die Entschädigung im Einvernehmen mit dem Staatssekretariat der Finanzen durch Bescheid fest.

(2) Zur Ermittlung des Verkehrswertes ist unverzüglich ein unabhängiges Unternehmenswertgutachten einzuholen. Die Vergesellschaftungsbehörde ist an die Bewertungsmaßstäbe des § 6 gebunden.

(3) Die festgesetzte Entschädigung ist innerhalb von dreißig Tagen

nach Bekanntgabe des Entschädigungsbescheides zu zahlen. Sie ist vom Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes bis zum Tage der Zahlung mit jährlich 2,5 Prozent zu verzinsen.

(4) Wegen der Höhe der Entschädigung steht der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen. Die gerichtliche Überprüfung der Entschädigung berührt den nach § 2 bereits eingetretenen Übergang der Geschäftsanteile nicht.

(5) Wird rechtskräftig eine höhere Entschädigung festgestellt, ist der

Unterschiedsbetrag unverzüglich nachzuzahlen und vom Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes bis zur Zahlung mit jährlich 2,5 Prozent zu verzinsen. Entsprechendes gilt zugunsten des Freistaates bei einer rechtskräftig niedriger festgestellten Entschädigung.

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag seiner Verkündung in Kraft.

Dresden, den 2. September 2026

Dr. Karl Honecker
D e r S T A A T S P R Ä S I D E N T